

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3004/2535

นายสัมพันธ์ มีรอด

โจทก์

นางอุษณีย์ ทองศรีอัน

จำเลย

นายจารุพล อ่อนพุทธา ทนายโจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า รับฎีกาเฉพาะข้อกฎหมายที่ว่า ศาลชั้นต้นวินิจฉัยนอกเหนือคำให้การ และจำเลยนำสืบเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสารหมาย จ.1 หรือไม่ นอกนั้นเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามฎีกา ไม่รับ

โจทก์เห็นว่า ฎีกาโจทก์ที่ว่า เอกสารหมาย จ.1มีผลผูกพันจำเลยหรือไม่ เป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาโจทก์ดังกล่าวด้วย

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 63 แผ่นที่ 2)

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 19,272 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงิน 18,786 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 52)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 58)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว ในข้อที่โจทก์ฎีกาว่าเอกสารหมาย จ.1ผูกพันจำเลยหรือไม่ เป็นการโต้แย้งการตีความข้อความ ตามเอกสาร โดยนำข้อเท็จจริงตามเอกสารมา ปรับเข้ากับกฎหมายจึงเป็นฎีกาในข้อกฎหมาย ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาโจทก์ข้อนี้ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ให้รับฎีกาข้อนี้ของโจทก์ ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไปแล้วส่งเรื่องคืนศาลฎีกา

พิจาระห์แล้ว ในข้อที่โจทก์ฎีกาว่าเอกสารหมาย จ.1ผูกพันจำเลยหรือไม่ เป็นการโต้แย้งการตีความข้อความ ตามเอกสาร โดยนำข้อเท็จจริงตามเอกสารมา ปรับเข้ากับกฎหมายจึงเป็นฎีกาในข้อกฎหมาย ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาโจทก์ข้อนี้ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ให้รับฎีกาข้อนี้ของโจทก์ ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไปแล้วส่งเรื่องคืนศาลฎีกา

(วิทวัส อยู่วัฒนา-ไพศาล ราชางกูร-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ